

REGISTO DE TRABALHO

Registo de achados de conformidade

Ficheiro de trabalho. Acrescenta-se uma linha sempre que surja um facto com impacto em conformidade. **Não é revisto por advogado e não é entregue a terceiros.** Alimenta as revisões deliberadas do Enquadramento de Conformidade, que é o documento versionado e revisto.

Porquê dois ficheiros. Um documento de conformidade que se altera sozinho deixa de corresponder à versão que foi revista. Este registo é informal e cresce; o enquadramento é formal e muda por decisão.

DATA	ACHADO	ORI- GEM	IMPACTO	ESTADO
16 Set 2026	Artigo 50.º do Regulamento IA aplicável desde 2 Ago 2026. Divulgação clara e distinguível na primeira interação, como dever de concepção	Inves- tiga- ção	Sistema não conforme à data. Corrigido e provado em 17 Set	Fechado · §3 v1
17 Set 2026	Uma mensagem anterior do titular não constitui opt-in para comunicações por iniciativa da empresa	Inves- tiga- ção	Invalidou o desenho original da Automação 02	Fechado · §4.2 v1
17 Set 2026	Espanha: LSSI art. 21 com leitura restritiva da AEPD torna a exceção de cliente existente inutilizável na prática	Inves- tiga- ção	Segmento C desactivado para destinatários em Espanha	Fechado · §8.3 v1
17 Set 2026	Portugal: Lei 41/2004 art. 13.º-A abrange «outros tipos de aplicações similares», o que inclui o WhatsApp. Art. 13.º-B impõe manutenção de listas	Inves- tiga- ção	Excepção de cliente existente disponível, com obrigação de listas	Fechado · §8.3 v1
17 Set 2026	A lei aplicável é a do destinatário, não a do estabelecimento da empresa	Inves- tiga- ção	Motor de jurisdição por prefixo telefónico	Fechado · §8 v1
17 Set 2026	Meta não entrega modelos de marketing a números +1	Inves- tiga- ção	EUA bloqueado ao nível da plataforma	Fechado · §8.3 v1
17 Set 2026	Classe energética obrigatória em todos os anúncios imobiliários em Portugal desde 2013. Coimas de 250 a 3.741 euros	Inves- tiga- ção	Automação 04 deve recusar publicar sem ela	Fechado · §8.A v2
17 Set 2026	Número de licença AMI deve constar de toda a publicidade e documentação da agência	Inves- tiga- ção	Automação 04 deve incluí-lo em todas as peças	Fechado · §8.A v2
17 Set 2026	Review gating expressamente proibido pela Google e fiscalizado por sistemas automáticos desde Abril de 2026	Inves- tiga- ção	A concepção intuitiva da Automação 05 constituiria infracção	Fechado · §8.B v2
17 Set 2026	Google proíbe pedidos que mencionem colaborador pelo nome, quotas de avaliações e incentivos de qualquer natureza	Inves- tiga- ção	Redacção neutra obrigatória na Automação 05	Fechado · §8.B v2
17 Set 2026	Picos anómalos de volume de avaliações sinalizados como manipulação independentemente da intenção	Inves- tiga- ção	Ritmo distribuído na Automação 05	Fechado · §8.B v2
17 Set 2026	Meta proíbe «General Purpose AI Chatbots» no WhatsApp desde 15 Jan 2026. Permitidos: automação de apoio, fluxos de venda, qualificação com âmbito definido	Inves- tiga- ção	O Concierge enquadra-se no permitido. Registrar para prova	Aberto · a incluir em v3

Por verificar

MATÉRIA	PORQUÊ
Regime da Lista Robinson	Se a consulta é exigível ou recomendável, e a quem incumbe
Requisitos de anúncios imobiliários em Espanha	A Automação 04 não pode entrar em serviço em Espanha sem esta análise
Qualificação do pedido de consentimento como comunicação comercial	Determina se o segmento C é admissível em Portugal
Caducidade do consentimento	Irlanda impõe 12 meses. Determinar se convém reconfirmação periódica por defeito
Regimes fora da UE	Brasil (LGPD), Emirados, Reino Unido pós-Brexit — antes de qualquer cliente nesses mercados

Como usar

Ao encontrar algo: acrescentar linha com data, achado, origem, impacto e estado aberto.

Ao rever o enquadramento: fechar as linhas incorporadas, indicando a secção e a versão.

Nunca: alterar o Enquadramento de Conformidade sem incrementar a versão e registar aqui o que mudou.